

CURSO DE SUPUESTOS PRÁCTICOS

SUPUESTO PRÁCTICO 21

María Trinidad quiere saber cómo le afectará a su carrera de cotización, para causar derecho a la pensión de jubilación, los hijos que ha tenido a lo largo de su vida laboral.

Empezó a trabajar en enero de 2007 y fue despedida en diciembre de 2008 cuando estaba embarazada de su primer hijo. Cuando nació Alberto (mayo de 2009), María Trinidad era perceptora de la prestación por desempleo y empezó a percibir la prestación de nacimiento y cuidado del menor las 16 semanas posteriores al parto. En septiembre de 2009 retomó la prestación por desempleo una vez finalizadas las 16 semanas y agotó los 2 meses que le quedaban de prestación.

No tuvo más cotizaciones hasta el año 2011. En ese momento, encuentra un nuevo empleo hasta el 2014 que cesa en el mismo, sin derecho a prestación de desempleo. En enero de 2016 nace su segundo hijo, Martín, en un momento en el que María Trinidad no está de alta ni asimilada al alta. No percibe ninguna prestación por nacimiento y cuidado del menor. En marzo de 2019, encuentra un nuevo trabajo que se extiende hasta el inicio de la pandemia por la COVID-19 (marzo de 2020), momento en el que cesa para cuidar a su hijo Martín de 4 años.

1 Señale los períodos asimilados a cotizados a los que tendrá derecho María Trinidad por el nacimiento y cuidado de su hijo Alberto:

- A. Tendrá derecho a los 112 días asimilados a cotizados por el parto.
- B. Tendrá derecho a los 270 días asimilados a cotizados por la interrupción de las cotizaciones para el cuidado del menor.
- C. Tendrá derecho a los 112 días asimilados a cotizados por el parto y a los 270 días asimilados a cotizados por la interrupción.
- D. No tendrá derecho a nada.

2 Señale los períodos asimilados a cotizados a los que tendrá derecho María Trinidad por el nacimiento y cuidado de su hijo Martín:

- A. Tendrá derecho a los 112 días asimilados a cotizados por el parto.
- B. Tendrá derecho a los 270 días asimilados a cotizados por la interrupción de las cotizaciones para el cuidado del menor.
- C. Tendrá derecho a los 112 días asimilados a cotizados por el parto y a los 270 días asimilados a cotizados por la interrupción.
- D. No tendrá derecho a nada.

3 Independientemente de lo que hayas contestado en las preguntas anteriores, toma en consideración que María Trinidad tiene reconocidos 112 días por un parto y 270 días por cuidado de un menor. Al cumplir los 65 años, en este año 2026, acredita una cotización efectiva de 37 años y 10 meses (sin contar días asimilados a cotizados). ¿Podrá jubilarse ordinariamente al cumplimiento de los 65 años?

- A. No, deberá esperar 5 meses más.
- B. No, deberá esperar 2 meses más.
- C. Sí, ya pudo jubilarse hace 6 meses.
- D. Sí.

4 Si María Trinidad tiene derecho a causar pensión contributiva de jubilación, pero no la solicita, ¿cuánto tiempo tiene que transcurrir para que prescriba el derecho?

- A. Es imprescriptible, sin perjuicio de que los efectos del reconocimiento se produzcan a partir de los 3 meses anteriores a la solicitud.
- B. Es imprescriptible, sin perjuicio de que los efectos del reconocimiento se produzcan a partir de los 3 meses posteriores a la solicitud.
- C. Prescribe a los 5 años, sin perjuicio de que los efectos del reconocimiento se produzcan a partir de los 3 meses posteriores a la solicitud.

- D. Prescribe a los 5 años, sin perjuicio de que los efectos del reconocimiento se produzcan a partir de los 3 meses anteriores a la solicitud.

5

Una vez reconocido el derecho al cobro de la pensión contributiva de jubilación, si por un problema informático no se abona el importe de la prestación de una mensualidad, ¿cuándo caducará el derecho al percibo de la misma?

- A. Al año de haber sido notificada en forma al interesado el reconocimiento.
- B. Al año de su respectivo vencimiento.
- C. Es incaducable.
- D. A los 3 meses de su respectivo vencimiento.

Rodrigo causó baja por incapacidad temporal derivada de un accidente no laboral. Una vez agotada la incapacidad temporal, le reconocieron una incapacidad permanente total para la profesión habitual. Desde entonces ha compatibilizado su pensión con otro trabajo hasta el 1 de junio de 2025. Tras la finalización del trabajo compatible fue beneficiario de la prestación contributiva por desempleo hasta el 30 de noviembre de 2025. El 1 de enero de 2026 cumple 57 años y presenta una solicitud para percibir el incremento del 20% de la base reguladora por Incapacidad Permanente Total Cualificada.

6

¿Desde qué fecha tendrá derecho Rodrigo a percibir el 75% de la base reguladora de su pensión?

- A. Desde el 1 de octubre de 2025.
- B. Desde el 1 de noviembre de 2025.
- C. Desde el 1 de diciembre de 2025.
- D. Desde el 1 de enero de 2026.

7

Suponiendo que en el momento del hecho causante Rodrigo tuviese 56 años, ¿cuál será la fórmula adecuada para calcular la base reguladora de su prestación de incapacidad permanente?

- A. El resultado de dividir entre 112 la suma de las 96 bases de cotización de contingencias comunes anteriores al mes previo al del hecho causante.
- B. El resultado de dividir entre 126 la suma de las 108 bases de cotización de contingencias comunes anteriores al mes previo al del hecho causante.
- C. El resultado de dividir entre 28 la suma de las 24 bases de cotización de contingencias comunes seguidas elegidas por el beneficiario en los 7 años anteriores al mes previo al hecho causante.
- D. El resultado de dividir entre 28 la suma de las 24 bases de cotización de contingencias comunes seguidas elegidas por el beneficiario en los 7 años anteriores al hecho causante.

8

En el supuesto de que Rodrigo cumpliera todos los requisitos para sustituir la pensión de incapacidad permanente total por una cantidad a tanto alzado, ¿en qué plazo debería solicitarlo?

- A. 3 meses desde el hecho causante.
- B. 1 año desde el hecho causante.
- C. 3 años desde el hecho causante.
- D. En cualquier momento anterior al cumplimiento de los 60 años.

Francisco y Gabriela han tenido mellizos el día 04 de marzo de 2026, uno de ellos con una discapacidad acreditada del 40%.

9 ¿Qué duración total tendrá la prestación de nacimiento y cuidado del menor para cada uno de los progenitores?

- A. 19 semanas.
- B. 20 semanas.
- C. 21 semanas.
- D. 23 semanas.

10 ¿Tendrán derecho al subsidio especial por parto múltiple Francisco y Gabriela?

- A. Sí, equivalente a 4 semanas de la base reguladora, a cobrar solamente por uno de ellos, a elección de Gabriela.
- B. Sí, equivalente a 4 semanas de la base reguladora, a cobrar solamente por uno de ellos, determinado por acuerdo entre Francisco y Gabriela.
- C. Sí, equivalente a 6 semanas de la base reguladora, a cobrar solamente por uno de ellos, a elección de Gabriela.
- D. Sí, equivalente a 6 semanas de la base reguladora, a cobrar solamente por uno de ellos, determinado por acuerdo entre Francisco y Gabriela.

11 Si se le concediera a Gabriela una prestación por riesgo durante la lactancia natural, ¿hasta qué fecha como máximo podrá mantener el disfrute de la mencionada prestación?

- A. Hasta que los menores cumplan 6 meses.
- B. Hasta que los menores cumplan 9 meses.
- C. Hasta que los menores cumplan 12 meses.
- D. Hasta que los menores cumplan 8 años.

La empresa en la que trabajan Francisco y Gabriela tiene una deuda con la Seguridad Social de 30.000€. Este importe se divide de la siguiente forma:

25.000€ de cotizaciones sociales (de los que 7.000€ se corresponden con cuotas de AT/EP).

5.000€ de recargos por falta de pago en plazo reglamentario.

Quieren solicitar un aplazamiento a la Tesorería General de la Seguridad Social.

12 ¿Qué cuantía de la deuda total se puede aplazar?

- A. 30.000€.
- B. 25.000€.
- C. 23.000€.
- D. 18.000€.

13 ¿Será necesario constituir garantías para que se conceda el aplazamiento?

- A. No para el principal de la deuda, pero sí para los recargos.
- B. Sí para el principal de la deuda, pero no para los recargos.
- C. Sí.
- D. No.

Martina tiene un salario base de 1.500€. Además, tiene una paga extraordinaria en junio y otra en diciembre por el importe del salario base cada una de ellas. Entra a trabajar en la empresa el 1 de julio de 2026.

14 ¿Cuál será el importe de su base de cotización por contingencias comunes del mes de julio de 2026?

- A. 1.500€.
- B. 1.625€.
- C. 1.750€.
- D. 3.000€.

15 En el mes de septiembre de 2026 realizó una visita a un cliente y pasó a la empresa el gasto justificado que le supuso comer en un restaurante de otra provincia por estar desplazada con motivo del trabajo. Fueron 34,53€ que le abonaron en la nómina. ¿Cómo se debe cotizar esta cantidad?

- A. Por la totalidad del importe.
- B. Estará exento de cotización al ser un gasto ocasionado por el trabajo y justificado.
- C. Se cotizarán 26,67€, quedando el resto exento de cotización.
- D. Se cotizarán 7,86€, quedando el resto exento de cotización.